

Soorten ondernemingen en hun verplichtingen

Natuurlijke en rechtspersonen, beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid, de eenmanszaak tegenover de bv en de nv, en wat elk van hen aan oprichting, boekhouding en belasting moet doen.

1 Persoon en aansprakelijkheid

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met rechten en plichten.
Een rechtspersoon is een eigen juridische figuur: een vennootschap of een vzw.
Hij heeft eigen bezit, kan zelf schulden hebben, kan dagvaarden en gedagvaard worden en blijft bestaan los van zijn oprichters.

Onbeperkte aansprakelijkheid betekent dat ook je eigen bezit instaat: een schuldeiser kan aan je woning of je spaargeld. **Beperkte aansprakelijkheid betekent dat enkel je inbreng instaat:** je verliest maximaal wat je in de vennootschap stopte.
Het bezit dat buiten de onderneming valt, is het privévermogen.

De eenmanszaak heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid: de zaak en de persoon zijn één. **Daarom kan een schuldeiser er ook aan het privévermogen. Een bv is geen natuurlijk persoon** maar een rechtspersoon, met een eigen vermogen los van de oprichters.

2 De drie vormen vergeleken

Bv staat voor besloten vennootschap, besloten omdat de aandelen niet vrij verhandeld worden. **Nv staat voor naamloze vennootschap**, naamloos omdat de aandeelhouders niet in de naam staan.

De vakfiche vergelijkt de ondernemingsvormen op de aansprakelijkheid, de administratie en de fiscaliteit, en daarnaast ook op de oprichtingsakte, het kapitaal en de overdraagbaarheid van de aandelen.

	eenmanszaak	bv	nv
rechtspersoon	nee	ja	ja
aansprakelijkheid	onbeperkt	beperkt tot de inbreng	beperkt tot de inbreng
oprichtingsakte	geen notaris nodig	notariële akte	notariële akte
minimumkapitaal	geen	geen vast bedrag	een wettelijk minimum
aandelen	—	moeilijk overdraagbaar	in principe vrij overdraagbaar
boekhouding	vereenvoudigd mag, onder een omzetgrens	dubbele boekhouding	dubbele boekhouding
belasting op de winst	personenbelasting	vennootschapsbelasting	vennootschapsbelasting

Eén oprichter volstaat, zowel voor een bv als voor een nv. Sinds de hervorming van het vennootschapsrecht kan ook een nv alleen opgericht worden.

Een bv heeft geen vast minimumkapitaal, wel een toereikend aanvangsvermogen dat je in een financieel plan verantwoordt. **De nv is de vennootschapsvorm die wel nog een wettelijk minimumkapitaal heeft.** Haar notariële akte heet ook een authentieke akte.

Dat een bv besloten is, betekent dat aandelen er moeilijk weg gaan: de overdracht is beperkt, meestal met de toestemming van de anderen, want de aandeelhouders kiezen zelf wie erbij komt. **De aandelen van een nv zijn in principe vrij overdraagbaar**, en daarom is de nv de vorm voor wie geld bij veel investeerders wil ophalen.

3 Kiezen tussen de vormen

Het voordeel van een eenmanszaak is dat ze snel opgericht is: geen notaris, geen kapitaal, weinig formaliteiten. Je schrijft je in bij een ondernemingsloket en vraagt een ondernemingsnummer aan. **Daarom past ze bij wie alleen en klein wil beginnen.**

Haar grootste nadeel is dat je bezit instaat: de onbeperkte aansprakelijkheid. **Daarom kiest iemand voor een vorm met beperkte aansprakelijkheid:** gaat de zaak slecht, dan blijft het privévermogen in principe buiten schot.

De voordelen van een bv tegenover een eenmanszaak zijn de beperkte aansprakelijkheid, de eigen rechtspersoon en het gemak om partners erbij te nemen. De administratie is juist zwaarder: een dubbele boekhouding en een jaarrekening.

Een bv en een nv maken jaarlijks een jaarrekening op, leggen die neer bij de Nationale Bank en betalen vennootschapsbelasting. Bij een eenmanszaak komt de winst bij het inkomen van de zaakvoerder en valt ze onder de personenbelasting.

Voor de schulden van een nv is de vennootschap zelf aansprakelijk; de aandeelhouders riskeren enkel hun inbreng, en **een aandeelhouder van een bv verliest maximaal zijn inbreng. Een zaakvoerder van een bv is normaal niet met zijn privévermogen aansprakelijk,** tenzij hij een zware fout maakt of de vennootschap te licht liet starten.

Een nv verschilt van een bv in het minimumkapitaal, in de overdraagbaarheid van de aandelen en in de naam van de vorm. In beide gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de inbreng; dat is net wat ze gemeen hebben.